

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2537/2534

บริษัท เอ็กซ์ ไทย จำกัด

โจทก์

บริษัท เซ ลส์ แห่งประเทศไทย จำกัด

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

บริษัท อัลฟาเพนส์อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 91

เมื่อลูกหนี้ถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด เจ้าหนี้ทั้งหลายที่ประสงค์จะขอรับชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ในหรือนอกราชอาณาจักรต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักรก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ดุลพินิจขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกิน 2 เดือน มิใช่เป็นบทบังคับต้องขยายกำหนดเวลาให้เสมอไปจะขยายให้หรือไม่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมและเหตุผลอันสมควรดังนี้ แม้ผู้ร้องจะเป็นเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร แต่ก็มีตัวแทนประกอบธุรกิจอยู่ในราชอาณาจักร หนี้ที่ขอรับชำระก็เป็นหนี้ที่ลูกหนี้ก่อขึ้นกับสำนักงานตัวแทนของผู้ร้องในราชอาณาจักร การที่ตัวแทนของผู้ร้องดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ นั้น ก็ได้อาศัยใบมอบอำนาจของผู้ร้องซึ่งมีอยู่แต่เดิมตัวแทนผู้ร้องก็สามารถรับรู้กำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เท่ากับเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ที่อยู่ในราชอาณาจักร

หากจะขยายกำหนดเวลาให้ผู้ร้อง และรับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องยอมไม่เป็น
ธรรมแก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ.

คดีนี้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเมื่อวันที่10 กรกฎาคม 2529
ครบกำหนดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่6 ตุลาคม 2529 ผู้ร้องยื่นคำขอรับ
ชำระหนี้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม2529 ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2529โดยอ้างว่าเป็นเจ้าหนี้อยู่ นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวน
แล้วมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุขยายกำหนดระยะเวลายื่นขอรับชำระหนี้ให้แก่ผู้ร้อง ให้ยก
คำร้อง

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และมีคำสั่ง
รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องคัดค้าน

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รับคำขอรับชำระหนี้
ของผู้ร้องไว้ดำเนินการต่อไป

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นฎีกาข้อแรกคือข้อที่ผู้ร้อง ฎีกาว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 91 ที่กำหนดว่าเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายจะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่ นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกิน 2 เดือน นั้น กำหนดเวลาดังกล่าว หากว่าเป็นกรณีการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ที่อยู่ นอกราชอาณาจักรเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องขยายเวลาออกไปให้เสมอข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นว่าความเข้าใจของผู้ร้องยังคลาดเคลื่อนอยู่ โดยแท้จริงแล้วบทกฎหมาย มาตรานี้มุ่ง บังคับให้เจ้าหนี้ทั้งหลายที่ประสงค์จะขอรับชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ที่อยู่ ในหรือนอกราชอาณาจักรต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร ก็ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ใช้ดุลพินิจขยายกำหนดเวลาให้อีกได้ไม่เกิน 2 เดือน มิใช่เป็นบทบังคับว่าต้องขยายกำหนดเวลาให้เสมอไป การที่จะขยายให้หรือไม่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมประกอบกับเหตุผลอันสมควรเป็นสำคัญ ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไป คือข้อที่ผู้ร้อง ฎีกาว่าผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เลยกำหนดเวลา 2 เดือน ตามปกติเพียง 2 วัน จึงน่าจะรับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องไว้ และแม้จะถือเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลก็อนุญาตให้รับคำขอรับชำระหนี้ได้ในเมื่อมีเหตุอันสมควร ในข้อนี้ศาลฎีกาเห็นว่ากำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ครบกำหนดในวันที่ 6 ตุลาคม 2529 ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้วันที่ 9 ตุลาคม 2529 เป็นการยื่นเลยกำหนดเวลา 3 วัน ไม่ใช่ 2 วันดังที่อ้าง อย่างไรก็ตามที่ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่รับคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องไว้พิจารณาก็หาใช่เพราะเห็นว่าผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ล่าช้าไปหลายวันจนเกินสมควรไม่ แต่เพราะมีเหตุผลเกี่ยวกับความเป็นธรรมระหว่างเจ้าหนี้ทั้งหลายมากกว่า กล่าวคือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าแม้ผู้ร้องจะเป็นเจ้าหนี้อยู่ นอกราชอาณาจักร แต่ก็

ตัวแทนประกอบธุรกิจอยู่ในราชอาณาจักร หันที่ขอรับชำระก็เป็นหน้าที่ลูกหนี้ก่อนขึ้น
กับสำนักงานตัวแทนของผู้ร้องในราชอาณาจักร การที่ตัวแทนของผู้ร้องดำเนินการ
ยื่นคำขอรับชำระหนี้ นั้น ก็ได้อาศัยใบมอบอำนาจของผู้ร้องซึ่งมีอยู่ แต่เดิมแล้วนั่นเอง
ทั้งตัวแทนของผู้ร้องก็สามารถรับรู้ กำหนดเวลายื่นคำขอรับชำระหนี้ได้เท่ากับเจ้าหนี้
รายอื่น ๆ ที่อยู่ในราชอาณาจักร หากจะขยายกำหนดเวลาให้ผู้ร้องและรับคำขอรับ
ชำระหนี้ของผู้ร้องไว้ก็จะไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหนี้รายอื่น ๆ ซึ่งดุลพินิจของเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ดังกล่าวก็ชอบด้วยเหตุผลแล้ว หากมีเหตุผลอันสมควรที่ศาลจะพึงแก้ไข
เป็นอย่างอื่นไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้องเสีย นั้น ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วยฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ผู้ร้อง ฎีกามาด้วยว่า ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เป็นอันดับสุดท้าย และ
เจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้จำนอง และเจ้าหนี้บุริมสิทธิมีสิทธิ
ได้รับชำระหนี้ก่อนการยื่นคำขอรับชำระหนี้ของผู้ร้องจึงไม่ทำให้เจ้าหนี้รายอื่นเสีย
หาย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น ข้อนี้มีข้อข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันแล้วมาในศาลชั้น
ต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน.

(สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น